



RECLAMAÇÃO N° 038/2026 - Gurinhém - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

SERVIÇO PÚBLICO E GOVERNAMENTAL

Unidade consumidora: 577552

O município de Gurinhém-PB, inscrito no CNPJ N°: 08.809.444/0001-84, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Cônego José Maria Mesquita, nº 219, Bairro: Centro, CEP: 58356-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Tarcísio Saulo de Paiva, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, apresentar a presente reclamação sobre cobrança indevida por perda nos reatores de lâmpadas, pelos fundamentos de fato e de direito que passa a expor.

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN nº 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei nº 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato N° IN00015/2025 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 10 de julho de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA OPERACIONAL E REGULATÓRIA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES, AUDITÓRIAS, APURAÇÕES E À EFETIVA RECUPERAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E/OU A MAIOR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OS SERVIÇOS CONTRATADOS COMPREENDEM, AINDA, A ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS, EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, PERANTE A PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA LOCAL, A AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL, AS AGÊNCIAS REGULADORAS ESTADUAIS E DE MAIS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COMPETENTES, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A DEFESA DOS INTERESSES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À COMPENSAÇÃO, DEVOLUÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DE COBRANÇAS, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA ANEEL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. Trata-se de reclamação administrativa interposta com vistas à restituição de valores indevidamente faturados devido a cobrança indevida realizada pela Concessionária, consistente na inclusão de valores referentes a “perdas em reatores” de lâmpadas de vapor de mercúrio e de vapor metálico no faturamento do parque de iluminação pública do Município, apurado exclusivamente por estimativa.
10. Nos termos do art. 473 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o faturamento da energia elétrica consumida por equipamentos auxiliares deve observar, no máximo, os limites de perdas

estabelecidos nas normas técnicas aplicáveis, aferidas em condição “a frio”, bem como as especificações metrológicas expedidas pelo INMETRO, conforme Portaria nº 35/2022.

11. Para os reatores de lâmpadas de vapor de mercúrio e de vapor metálico, os limites máximos admissíveis de perdas devem observar as normas técnicas aplicáveis da ABNT, as quais possuem caráter vinculante e de observância obrigatória pela Concessionária.
12. Tal entendimento encontra-se pacificado e reiteradamente consolidado no âmbito da ANEEL, conforme consignado no Despacho nº 1.456/2023-STD/ANEEL, bem como em sucessivas decisões proferidas por sua Diretoria Colegiada nos processos:
 - nº 48500.002048/2023-42,
 - nº 48500.002050/2023-11,
 - nº 48500.006919/2022-16,
 - nº 48500.004731/2023-14,
 - nº 48500.005659/2023-42,
 - nº 48500.002136/2023-44,
 - nº 48500.006249/2023-19,
 - nº 48500.006121/2023-55.
13. Em todos os precedentes listados anteriormente, a Agência Reguladora determinou a estrita observância dos limites máximos de perdas “a frio” definidos pelas normas técnicas da ABNT, vedando expressamente a realização de cobranças baseadas em estimativas genéricas ou desprovidas de respaldo técnico-normativo, sob pena de caracterização de cobrança indevida.
14. À luz do entendimento reiterado e uniforme firmado pela ANEEL nos julgamentos supracitados, destaca-se, a título exemplificativo, o posicionamento adotado no julgamento do Processo nº 48500.006121/2023-55, no qual restou expressamente reconhecida a ilegalidade da inclusão de perdas não comprovadas e não autorizadas normativamente no faturamento da classe Iluminação Pública, reafirmando-se o dever da Concessionária de limitar a cobrança aos parâmetros técnicos reguladoramente admitidos, bem como de proceder à restituição dos valores faturados a maior:

DESPACHO Nº 320, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025
[...]
DECIDE:

- (i) conhecer do recurso interposto pela Enel Distribuição Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº 07.047.251/0001-70 em face da decisão emitida pela Diretoria da Agência Reguladora do Estado do Ceará – ARCE no processo nº PROC/OUV/PROC 11411/2022, para, no mérito, negar-lhe provimento;
- (ii) conhecer do recurso interposto pelo Município de Jaguaribe – CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66 em face da decisão emitida pela Diretoria da Agência Reguladora do Estado do Ceará – ARCE no processo nº PROC/OUV/PROC 11411/2022, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de:
 - (ii.a) reformar parcialmente a decisão exarada pelo Conselho Diretor da ARCE no Processo PROC/OUV/PROC 11411/2022 e determinar que a Enel Distribuição Ceará corrija as perdas aplicadas no faturamento do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a contemplar, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares, as alterações das normas ABNT referentes a cada tipo de lâmpada, aplicando-se as perdas a frio estabelecidas nas normas ABNT;
 - (ii.b) determinar que a Enel Distribuição Ceará revise os faturamentos do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a contemplar, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares referentes a todas as lâmpadas de vapor de sódio, as alterações das normas ABNT referentes a cada tipo de lâmpada, aplicando-se as perdas a frio estabelecidas nas normas ABNT, seguindo os procedimentos dispostos no art. 113 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, observando-se o Despacho ANEEL nº 18, de 2019, pelo período de 30/07/2011 até a data da efetiva correção dos valores de perdas do faturamento, com a devolução realizada em dobro, podendo abater do total a devolver os valores já efetivamente devolvidos ao Município;
 - (ii.c) determinar que a Enel Distribuição Ceará revise os faturamentos do sistema de IP do Município de Jaguaribe – CE de forma a excluir, no cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares referentes a todas as lâmpadas fluorescentes, as perdas consideradas, visto que a perda indicada pela ABNT é zero, seguindo os procedimentos dispostos no art. 113 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, observando-se o Despacho ANEEL nº 18, de 2019, pelo período de 30/07/2011 até a data da efetiva correção dos valores de perdas do faturamento, com a devolução realizada em dobro, podendo abater do total a devolver os valores já efetivamente devolvidos ao Município;
 - (ii.d) determinar à Enel Distribuição Ceará enviar aos representantes do Município o detalhamento dos cálculos dos valores devolvidos, conforme art. 133 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, discriminando os valores faturados incorretamente para cada tipo de lâmpada, atualização e juros incidentes;
- (iii) determinar que esta decisão seja cumprida no prazo de 15 (quinze) dias após o seu trânsito em julgado; e
- (iv) determinar que a distribuidora envie à ANEEL, num prazo máximo de 15 (quinze) dias após o prazo previsto no item
- (viii) desta decisão, comprovação do seu cumprimento. (grifou-se)

15. Diante do arcabouço normativo e do entendimento consolidado no âmbito da ANEEL, o tratamento regulatório aplicável à matéria impõe as seguintes balizas:

- (a) Para reatores de lâmpadas vapor de mercúrio e vapor metálico, admite-se, no máximo, a consideração das perdas estritamente previstas nas respectivas normas técnicas da ABNT, aferidas nos termos regulamentares.

16. No caso concreto, verifica-se que os percentuais de perdas adotados pela Concessionária extrapolam os limites máximos admitidos pelas normas técnicas aplicáveis, configurando cobrança indevida e prática incompatível com o regime regulatório vigente. Tal conduta afronta diretamente o art. 473 da REN nº 1.000/2021, o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal) e as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, inciso III, 39, inciso V, e 42, parágrafo único. Impõe-se, portanto, a devolução dos valores faturados a maior, nos termos do art. 323, inciso II, da REN nº 1.000/2021, em consonância com o entendimento firmado no Despacho nº 2.006/2024, acrescida dos devidos encargos legais.

17. Constata-se, ainda, que os percentuais de perdas considerados no faturamento realizado pela Concessionária ultrapassam os limites máximos previstos nas normas técnicas da ABNT aplicáveis,

em manifesta desconformidade com o art. 473 da REN nº 1.000/2021 e com o entendimento reiterado e vinculante da ANEEL, conforme demonstrado de forma objetiva na tabela comparativa apresentada a seguir.

COMPARATIVO PERDAS NOS REATORES									
TIPO DE LÂMPADAS	POTÊNCIA LÂMPADAS	VALOR CORRETO	PERDAS - CONCESSIONÁRIA	DIFERENÇA	QUANT. LÂMPADAS	CONSUMO - CONCESSIONÁRIA	CONSUMO - CONFORME ABNT	QUANT. A DEVOLVER	
-	(W)	(W)	(W)	(W)	UNID.	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/MÊS	(kWh)/TOTAL
Metálico	400	38	41	3,00	11	1.671,17	1.659,80	11,37	1.364,22
Mercúrio	250	27,78	29	1,22	4	384,46	382,78	1,68	201,74
Mercúrio	80	10,91	11	0,09	117	3.667,89	3.664,26	3,63	435,31
Mercúrio	400	39,59	41	1,41	88	13.369,36	13.326,61	42,75	5.129,47
TOTAL					220	19.092,88	19.033,456	59,42	7.130,74

18. Registre-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 consolidou, em linhas gerais, o entendimento já firmado pela revogada Resolução Normativa nº 414/2010, mantendo a diretriz regulatória quanto aos critérios de faturamento da classe Iluminação Pública. Nesse sentido, dispõe o art. 473 da REN nº 1.000/2021:

Art. 473. Para fins de faturamento, a energia elétrica consumida pelos equipamentos auxiliares de iluminação pública deve ser estimada pelos critérios das normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Parágrafo único. Mediante acordo prévio entre a distribuidora e o poder público municipal, a estimativa disposta no caput pode ser realizada por meio de dados do fabricante dos equipamentos ou em ensaios realizados em laboratórios acreditados por órgão oficial.

19. Destaca-se que o dispositivo não autoriza a adoção unilateral de percentuais genéricos ou estimativas dissociadas das normas técnicas aplicáveis, tampouco a imputação de perdas não comprovadas ou não previstas em norma específica, reforçando a ilegalidade da cobrança realizada pela Concessionária no caso concreto.
20. Os dados e quantitativos acima apresentados foram extraídos do Quadro de Iluminação Pública – QIP, referente a Janeiro de 2017, em anexo, documento elaborado e utilizado pela própria Concessionária como base de cálculo para o faturamento mensal da unidade consumidora da classe Iluminação Pública. Ressalta-se que referido faturamento é realizado por estimativa, a partir das informações constantes no QIP, circunstância que reforça a necessidade de estrita observância dos limites técnicos e regulatórios aplicáveis, bem como evidencia a responsabilidade exclusiva da Concessionária pela correção dos parâmetros adotados.
21. Diante do exposto, apura-se a ocorrência de cobrança indevida correspondente a 59,42 kWh/mês, relativa ao parque de iluminação pública considerado no Quadro de Iluminação Pública – QIP.

Projetado tal excedente para o período de 120 (cento e vinte) meses, equivalente a 10 (dez) anos, o montante total indevidamente faturado perfaz 7.130,40 kWh. Nos termos do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a repetição do indébito em dobro, totalizando 14.260,80 kWh, acrescida de atualização monetária e juros moratórios, a serem apurados até a efetiva restituição.

22. No que concerne à interpretação do art. 473 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 — dispositivo que reproduz, em essência, o teor do art. 25 da revogada REN nº 414/2010 —, a ANEEL firmou entendimento no sentido de que as perdas de reatores, quando excepcionalmente admitidas, devem ser calculadas exclusivamente com base nas perdas máximas “a frio” previstas nas normas técnicas da ABNT, sendo expressamente vedadas estimativas “a quente”, percentuais genéricos ou quaisquer acréscimos destituídos de amparo tecniconormativo. Tal orientação encontra-se formalizada, entre outros atos, na Nota Técnica nº 76/2023-SMA/ANEEL e no Despacho nº 1.456/2023 STD/ANEEL, consolidando o entendimento regulatório aplicável ao caso concreto.

4. DOS PEDIDOS

23. Ante o exposto, requer-se à Concessionária:

- (a) que, em estrita observância às normas da Aneel e às cláusulas do contrato de concessão, promova a análise, solução e resposta conclusiva à presente reclamação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 408, I, da REN nº 1.000/2021;
- (b) que efetue a devolução integral dos valores indevidamente cobrados a título de “perdas em reatores” referentes a lâmpadas de vapor de mercúrio e de vapor metálico, relativamente aos últimos 10 (dez) anos, contados do primeiro protocolo da reclamação, conforme o Despacho nº 2.006/2024 (aplicação do art. 205 do Código Civil), em dobro (art. 323 da REN nº 1.000/2021 e art. 42, parágrafo único, do CDC), acrescidos de atualização monetária e juros até a efetiva devolução;
- (c) que a devolução se dê por depósito em conta corrente de titularidade do Município, na forma do art. 323, § 7º, II, da REN nº 1.000/2021, comunicando-se o cumprimento por escrito ao representante que a esta subscreve;
- (d) que, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art.5º, LV), bem como da eficiência e celeridade (Lei nº 9.784/1999, art. 2º), e às regras de representação

do consumidor perante a distribuidora/Aneel (REN nº 1.000/2021, art. 9º), todas as comunicações, intimações e notificações relativas a esta reclamação sejam dirigidas exclusivamente ao representante legal do Município que subscreve, referencialmente pelo e-mail rudapereira-brasil.adv@outlook.com.br, reputando-se ineficazes aquelas enviadas a terceiros ou ao antigo representante, por risco de cerceamento de defesa;

(e) caso a Concessionária alegue a existência de dívida líquida e exigível em face do Município, que, na mesma resposta, apresente quadro analítico e documental claro e segregado, em estrita observância aos deveres de transparência e informação (CDC, art. 6º, III, e Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50), contendo, obrigatoriamente:

- débitos de consumo;
- débitos oriundos de TOI de Censo;
- débitos oriundos de TOI comum;
- débitos de faturas desagrupadas;
- dívidas prescritas (dívida com mais de 60 meses). Deverá constar, ainda, a data da última atualização da dívida informada

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município